

1501893-03.2022.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ezaú Messias dos Santos

Comarca: Itatiba

Foro: Foro de Itatiba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... passagem por ato infracional similar ao tráfico de drogas.

Asseverou que na delegacia admitiu o tráfico por indução dos policiais que lhe disseram que fariam um acordo.

Versão isolada e inverossímil, não merece crédito.

Os guardas municipais, em depoimentos harmônicos, narraram que diligenciavam em local conhecido como ponto de venda de drogas quando viram um indivíduo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Vara Criminal de Itatiba

Processo nº 1501893-03.2022.8.26.0544Fls. de

Aos 8 de dezembro de 2022~~0~~, faço estes autos conclusos ao Meritíssimo Juiz de Direito titular da Vara Criminal da Comarca de Itatiba, Estado de São Paulo, Doutor EZAÚ MESSIAS DOS SANTOS.

Assistente Jud.: Thiago André Busso - M. 365.013

SENTENÇA

VISTOS.

BRUNO AMERICO LUCAS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 24 de julho de 2022, por volta das 21h10min, na Rua João Belini, nº 26, Núcleo Residencial Abramo Delforno, nesta cidade e comarca, guardava para entrega a consumo de terceiros, drogas ilícitas consistentes em duas porções de maconha e duas porções de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo a denúncia, guardas municipais avistaram o réu em conhecido ponto de tráfico de drogas e o abordaram porque tentou fugir ao ver a viatura, dispensando R\$ 268,00 ao solo, e em revista pessoal encontraram uma caixa de cigarros com as drogas que ele admitiu vender.

Concedida a liberdade provisória na audiência de custódia (fls. 35/37), o réu foi notificado e citado (fls. 135) e o defensor apresentou resposta à acusação (fls. 136/147), sendo recebida a denúncia (fls. 163/164).

Em audiência de instrução por videoconferência, foram colhidos e gravados os depoimentos dos guardas municipais, de uma testemunha de defesa e o interrogatório, seguindo-se alegações finais em que a representante do Ministério Público pediu a condenação nos termos da denúncia (fls. 221/224), ao passo que a defesa pleiteou a absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado e aplicação de atenuantes (fls. 228/235).

Relatado o essencial.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Por primeiro, reiterando anterior decisão, curial que os guardas municipais não estão tolhidos de agir em situação de flagrante delito, mormente quando indivíduo em atitude suspeita em ponto de venda de drogas tenta se evadir ao ver a viatura e dispensar drogas e dinheiro, de tal forma que não vislumbro ilicitude alguma na prova colhida sob o crivo do contraditório.

As provas produzidas em juízo autorizam a condenação.

A materialidade está demonstrada no laudo de exame químico-toxicológico (fls. 108/110) que resultou positivo para a presença dos princípios ativos nas substâncias apreendidas.

A autoria e destinação das drogas ao comércio emergem da prova.

Para fins de caracterização do narcotráfico, a Lei de Tóxicos estabelece diretrizes que devem ser observadas, destacando-se, dentre elas, as circunstâncias intrínsecas à natureza e à quantidade de substância apreendida, o local, as condições em que se desenvolveu a ação criminosa e a prisão, assim como conduta social e os antecedentes do agente.

No caso, as circunstâncias acima estão presentes.

Vejamos.

O réu, quando da lavratura do flagrante, confessou que estava vendendo drogas. Disse que estava vendendo drogas naquele local desde as 18h00 e que o dinheiro apreendido é oriundo da venda dos entorpecentes.

Em juízo, como sói acontecer, mudou a versão, alegando que estava num bar comemorando, com familiares, o aniversário de seu pai; saiu para comprar maconha na biqueira no fim da rua quando foi abordado pelos guardas que nada encontraram em seu poder além do dinheiro produto do trabalho com seu pai e o prenderam preso por causa de sua passagem por ato infracional similar ao tráfico de drogas.

Asseverou que na delegacia admitiu o tráfico por indução dos policiais que lhe disseram que fariam um acordo.

Versão isolada e inverossímil, não merece crédito.

Os guardas municipais, em depoimentos harmônicos, narraram que diligenciavam em local conhecido como ponto de venda de drogas quando viram um indivíduo tentar fugir correndo ao notar a presença da viatura, dispensando ao solo certa quantia em dinheiro, o qual foi capturado. Em revista pessoal, localizaram no bolso de sua bermuda uma caixa de cigarros com duas porções de maconha e duas de crack, admitindo o réu que vendia as drogas.

O GM Borges esclareceu que o réu, ao perceber a aproximação da viatura, dispensou algo no chão e saiu andando rápido, o que motivou a abordagem; na revista encontraram num maço de cigarros as porções de crack e maconha; depois acharam o dinheiro dispensado, admitindo o réu que estava no turno de venda de drogas e o dinheiro era proveniente do tráfico.

No mesmo sentido o depoimento do GM Raimundo que acrescentou que achou o dinheiro que o réu dispensou ao notar a aproximação da viatura.

A irmã do réu, a corroborar sua versão em juízo, disse que comemoravam o aniversário de seu pai num bar no domingo à noite quando o irmão saiu para comprar drogas e foi preso.

Diante deste quadro, gizado pela confissão extrajudicial não elidida por prova segura, avulta que deve ser prestigiado o depoimento dos agentes públicos em consonância com as demais provas constantes dos autos.

Ora, não há demonstração de motivo algum para fazer crer que os guardas tenham mentido ao afirmar que avistaram o réu em conhecido ponto de comércio de entorpecentes; com ele apreenderam drogas e dinheiro; e ele admitiu estar trabalhando no tráfico.

A par disso, pouco usual que a comemoração do aniversário do pai seja feita num botequim num domingo à noite, em local um tanto quanto distante da residência da família. E, mais ainda, que o réu, trabalhador braçal e usuário de drogas, tivesse recebido no dia anterior R\$ 300,00 de seu pai e ainda tivesse consigo, no domingo à noite, quase todo o dinheiro.

Portanto, prestigiando-se os depoimentos dos guardas diante da vazia alegação do réu trazida apenas em juízo, a par da quantidade de drogas apreendida e dinheiro de origem espúria, imperativa a condenação.

Reconhecidas a autoria e a materialidade, passo à dosimetria da pena.

Considerando as circunstâncias preponderantes, a despeito de passagem pela vara da infância por ato infracional similar e recente prisão pelo mesmo delito, mas relevando a primariedade e que a quantidade de droga apreendida evidencia o comércio rasteiro, não se justifica exasperar a pena-base além do piso legal, ou

seja, cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, a qual mantenho na segunda fase de dosimetria, na medida em que a circunstância genérica atenuante da menoridade relativa não tem o condão de reduzir a pena aquém da mínima cominada ao delito.

Sendo o réu primário, malgrado medida sócio-educativa e prisão recente pelo mesmo delito, não havendo prova de que integre organização criminosa, nos termos do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, faz jus à redução da pena em 2/3, tornando-a definitiva em um ano e oito meses de reclusão e cento e sessenta e seis dias-multa.

À míngua de parâmetros para melhor análise da situação econômica do réu, fixo o valor de cada dia-multa em seu mínimo legal, ou seja, um trigésimo do valor do salário-mínimo vigente na época dos fatos, consoante dispõe o artigo 49, parágrafo 1º, combinado com artigo 60, caput, ambos do Código Penal.

Ressaltando que o réu, além de atos infracionais quando menor, foi preso por tráfico de drogas e, colocado em liberdade na audiência de custódia, dias depois voltou a vender drogas no mesmo local, sendo novamente preso, reputo, no caso em apreço, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas alternativas que, por evidente, serão descumpridas e não atenderão ao binômio razoabilidade/proporcionalidade.

Por outra banda, ante a volta célere do réu ao crime a evidenciar que, em liberdade, retomará a senda errática e ao mundo das drogas, malgrado tecnicamente primário e condenado à pena reduzida, deverá iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar BRUNO AMÉRICO LUCAS, qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade de um ano e oito meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculada no mínimo legal, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Permanecendo os fundamentos para a prisão cautelar, ainda mais agora diante da condenação, não se justifica seja o réu colocado em liberdade para recorrer, máxime porque responde a outro processo e, em liberdade, poderá se furtar à responsabilização penal.

Na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal, condenado, o réu arcará com as custas processuais, em conformidade com o artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei nº 11.608/2003, observada a gratuidade de justiça a ele deferida.

Determino a perda do valor apreendido em favor da União.

Com o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão.

P. I. C.

Itatiba, 8 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

PUBLICAÇÃO

Aos 8 de dezembro de 2022, recebi estes autos em cartório com a r. decisão supra, a qual publico em Cartório. Escrevente: